

1500668-51.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Cristina de Oliveira

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos conversando na rua, sendo que o réu estava segurando uma sacola plástica; que o réu tentou empreender fuga quando viu a viatura, sendo perseguido e na sacola foi encontrado o entorpecente; que de pronto o réu confessou que estava na prática do tráfico.

Com efeito, a confissão do réu restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500668-51.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500668-51.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123967/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 17765877 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1002/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1002/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2123967 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBERSON DOS SANTOS SILVA FLOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA

Vistos.

KLEBERSON DOS SANTOS SILVA FLOR qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 06 de maio de 2021, por volta das 19h42, na Rua Vereador Raul Rodrigues, 5, Pinus II, nesta cidade e comarca, trazia consigo, drogas consistentes em 30 porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, 72 eppendorfs com cocaína, outros 26 papelotes de cocaína e 31 pedras de crack, conforme auto de exibição e apreensão [fls. 09], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida em 27 de julho de 2021,

com base nos autos do inquérito policial de fls. 1/63.

O réu foi citado por oficial de justiça. No curso da instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o representante do Ministério Público, requereu a condenação, alegando que a prova dos autos foi suficiente para demonstrar a versão apresentada na denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade do réu.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, e exame químico-toxicológico de fls. 73/74, no qual os peritos concluem tratar-se de "cocaína e maconha" as substâncias relacionadas com o acusado.

O réu admitiu a prática do delito, dizendo que trazia consigo drogas como maconha, pedra e cocaína, as quais vendia sempre naquele lugar e estava vendendo para a pessoa com quem estava conversando.

Os policiais ouvidos em Juízo disseram que, estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos conversando na rua, sendo que o réu estava segurando uma sacola plástica; que o réu tentou empreender fuga quando viu a viatura, sendo perseguido e na sacola foi encontrado o entorpecente; que de pronto o réu confessou que estava na prática do tráfico.

Com efeito, a confissão do réu restou suficientemente corroborada por todo o conjunto probatório.

Assim, fixada a responsabilidade penal do réu, passo a dosar sua pena.

Na primeira fase não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, devendo a pena ser fixada no mínimo legal, qual seja, CINCO ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA.

Na segunda fase, é de ser reconhecida a confissão, sem, contudo, poder-se alterar o quantum da pena, posto que já fixado no mínimo legal.

Ainda na segunda fase, entende-se que a idade do réu deixou de ser considerada, pois, tem-se que, com a alteração da maioridade civil pelo advento do Código Civil de 2002, o legislador pretendeu que a maturidade do homem moderno fosse atingida agora aos 18 anos, não parecendo legítimo cindir-se o alcance da responsabilidade do homem adulto em idades diferentes para atos que, apenas em razão de sua gravidade, têm não só reflexos no âmbito civil, como também no criminal.

Nesse sentido, "Pena - Circunstância legal - Menoridade - Limite. A consideração de atenuante não pode conduzir a fixação da pena em quantitativo inferior ao mínimo previsto para o tipo, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição" (HC 73.924, SP, 2ª T., rel. Marco Aurélio, 06.08.1996, v.u.).

Por fim, a pena do réu não pode ser reduzida nos termos do disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, posto que por sua folha de antecedentes, vê-se que se dedica às atividades criminosas, sendo de se consignar, como bem salientado pelo Ministério Público, que o indiciado foi preso em flagrante aos 25.7.20, sendo autorizado a recorrer em liberdade em janeiro de 2021 e, cerca de 4 meses depois, já estava novamente traficando, demonstrando o envolvimento próximo e frequente com o hediondo delito, além de personalidade voltada para a prática de crimes.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR KLEBERSON DOS SANTOS SILVA FLOR, filho de PAULO SERGIO DA SILVA FLOR e de PATRICIA DIAS DOS SANTOS, à pena de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA, com valor unitário equivalente ao mínimo legal, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo em atenção à situação econômica do réu, qualificado como trabalhador informal.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do disposto no

artigo 33, §2º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante a proibição legal, conforme disposto no artigo 44, do Código Penal.

Subsistindo as razões que determinaram a prisão preventiva do réu, reforçadas agora pela sentença condenatória, deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Caçapava, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA